

1500206-17.2022.8.26.0600

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-17.2022.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-17.2022.8.26.0600

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234809/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 27040280 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, F05822-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2234809 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Ramos de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, Código Penal, porque, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Antonia Feralda da Silva, n. 290, Bairro Chácara Flora, em Lins/SP, subtraiu, para si, cerca de dois quilos e sessenta gramas de fios elétricos pertencentes a Claudinei Duarte dos Santos, e, logo depois de subtraído o bem, empregou violência exercida com uma faca (arma branca) contra Wesley Gabriel da Silva, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02).

Conversão em prisão preventiva (fls. 90/91)

Mantida prisão preventiva e recebida a denúncia (fl. 112).

Resposta à acusação (fl. 121/123).

No decorrer da instrução foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas e o réu foi

interrogado (fl. 147/152).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 155/159).

A Defesa pediu a desclassificação para o crime de furto previsto no artigo 155, do Código Penal, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 162/165).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22) e pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

A vítima Claudinei Duarte dos Santos, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fl. 06. Em juízo, disse que estava no trabalho, no dia dos fatos, quando recebeu uma ligação de Wesley, seu vizinho, sobre a subtração dos fios elétricos de sua residência. Foram retirados os fios da entrada do poste e da laje. Wesley disse que foi agredido pelo acusado. Não presenciou o furto. Ficou sabendo do ocorrido uma hora depois. Viu o Wesley na Delegacia, mas não reparou se havia algum ferimento nele.

A vítima Wesley Gabriel da Silva, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fl. 07. Em juízo, disse que trabalha como vigilante todas as noites. O réu já havia subtraído fios da residência de Claudinei anteriormente. Nesse dia, estava de folga do trabalho quando novamente ouviu barulho vindo da casa do Claudinei. Foi verificar o que era e viu o réu em cima do muro da sua casa e mexendo no telhado de Claudinei. Retirava os fios de dentro. Gritou com ele. Ele desceu do telhado e tentou sair com a bicicleta. Entraram em luta e caíram ao chão. O réu pegou uma faca que estava dentro de sua mochila e tentou golpeá-lo três vezes, tentando cortar e espetar. Afastou-se e ele saiu correndo com a bicicleta. A polícia militar foi chamada. Ele deixou a bicicleta na casa de uma moça e se escondeu num matagal umas três ruas abaixo de sua casa. Ele conseguiu levar um pouco dos fios mais finos dentro da mochila, os mais grossos ficaram na casa. Não conhecia o réu. Acredita que ele caiu do telhado e veio em sua direção porque esse era o único caminho que ele poderia fugir. Nesse momento acabaram trombando e entraram em luta corporal. Reconheceu o réu na Delegacia.

A testemunha de acusação Diego César Rocha Zamian, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fl. 05. Em juízo, relatou que receberam informação via rádio que estava ocorrendo um roubo no parque das Flores. Em ronda pelo bairro, acabaram se deparando com o acusado escondido numa mata. Encontraram dentro da mochila fios elétricos e uma faca. Não houve reação do acusado. Voltaram no local dos fatos e a vítima informou que foi ameaçado com uma faca. Levaram-no à Delegacia. O acusado lhe disse que pulou na casa para tomar água e aproveitou a oportunidade para subtrair os fios. Lembrou depois que já havia abordado o réu num outro caso. Seu parceiro que avistou o réu escondido na mata e pelo que sabe ele não tentou fugir.

A testemunha de acusação Bruno Henrique Pereira Ulian, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 03/04. Em juízo, relatou que, no dia dos fatos, receberam, via Copom, notícia de que havia ocorrido um furto no Bairro Parque das Flores, em que um indivíduo ao ser visto por um vizinho tentou esfaqueá-lo para poder sair com a res furtiva. As viaturas se deslocaram para o local e populares informaram o caminho que ele poderia ter tomado e iniciaram as buscas. Conseguiram localizá-lo numa área verde e com ele uma mochila que continha fios de cobre e uma faca. Voltaram ao local do roubo e verificaram danos numa janela. Pelo lado de fora do imóvel foi possível constatar os fios dos disjuntores e poste todos puxados. Foi mostrada a faca para o vizinho que confirmou ter sido ameaçado com a faca. O acusado também confirmou que para sair do local apontou a faca para a vítima. Não conhecia o réu, mas os outros policiais o conheciam e o próprio Rodrigo informou que já respondeu por um roubo. Os fios que estavam na mochila era da mesma cor dos fios que estavam danificados na casa. Não percebeu que o réu apresentava sinais de embriagues ou efeito de drogas. No momento da abordagem

não apresentou resistência, mas a vítima disse que ele foi bem agressivo fazendo uso de uma faca para poder se desvencilhar e escapar. Houve necessidade de uso de algemas, pois ele praticou um roubo com uso de arma branca.

Em Juízo, o réu Rodrigo Ramos de Oliveira disse que é morador de rua, faz uso de crack e é coletor de recicláveis. Foi processado e condenado por roubo. Afirmou que foi ameaçado de ser linchado e por isso fez uso da faca para poder se defender. Não desferiu nenhum golpe contra a vítima. Mostrou a faca porque várias pessoas queriam linchá-lo. Correu até a mata e se escondeu aguardando a polícia chegar. Confirmou a subtração dos fios elétricos. Entrou na residência porque viu que não tinha ninguém dentro. Era uma residência em construção. Forçou a janela e entrou. Puxou os fios e os colocou em sua bolsa. Não subiu no muro ou no telhado. Puxou os fios pelo interruptor com ajuda da faca que portava. Não foi preciso subir na laje para cortar. Quando o vizinho gritou tentou sair correndo, mas juntou um monte de gente gritando que iriam linchá-lo. Nesse momento, tirou a faca da bolsa e conseguiu sair com a bicicleta. Ficou escondido no mato esperando a polícia chegar. Não houve luta corporal com a vítima. Havia várias pessoas lá, mas mostrou a faca para um jovem que gritava, instigando o povo, e que vinha mais em sua direção. Não fez gestos de "dar facada". Não foi para cima de ninguém com a faca, pois se fizesse isso as pessoas teriam lhe linchado mesmo. Desculpou-se pelo transtorno que causou.

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado

quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com o depoimento da vítima, e demais provas dos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório.

A vítima Wesley Gabriel, em juízo, ratificou as declarações e o reconhecimento feito logo após a prisão em flagrante do réu.

Dessa forma, a prova autoriza a condenação do réu, posto que robusta e convergente no sentido de indicar que o acusado subtraiu os fios elétricos da residência, e ao ser interceptado por Wesley, que tentou detê-lo, fez uso da faca que estava dentro de sua mochila.

O réu confessou o crime e o uso da faca para assegurar a sua fuga, levando consigo o produto do crime.

Dessa forma, a alegação da combativa Defesa de que houve apenas furto e não roubo com emprego de violência exercida com uso de arma branca, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si, não se sustenta.

Além disso, pesa contra o acusado o fato de ser reincidente específico, o que torna ainda mais frágil a alegação de que praticou apenas o delito de furto simples.

Incide, portanto, a causa de aumento do emprego de arma branca (faca). Por essa razão, a pena será aumentada de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de roubo, a teor do disposto no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Observando o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu possui duas condenações transitadas em julgado aptas a configurar Maus Antecedentes e reincidência (fls. 77/80), razão pela qual utilizo uma delas para exasperar a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu confessou espontaneamente o crime no interrogatório judicial. Presente, assim, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Presente também a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu possui uma condenação transitada em julgado apta a gerar reincidência específica (fls. 79 - Proc. 0002938-92.2004.8.26.0659, 2ª Vara Criminal de Vinhedo, art. 157, caput, CP, trânsito em julgado em 02/02/2009, pena cumprida ou julgada extinta em 25/06/2018). Nesse sentido, como ambas são preponderantes (art. 67, CP), compenso a atenuante com a agravante e mantenho a pena no mesmo patamar da pena base, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação, presente a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso VII, majoro a pena em 1/3 (um terço), totalizando 06

(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, que torno definitiva.

Em virtude da quantidade de pena e da reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do CP. Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis, em razão da pena aplicada e da reincidência.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, razões que se somam àquelas que constam das fls. 90/91. Assim, deverá ser recomendado, desde logo, na penitenciária onde está recolhido.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA